

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1122/2531	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางมะลิวัลย์ ศรีวิจิตร	โจทก์
	นายวิชาญ สกลรักษ์ กับพวก	จำเลย
	นายวิชาญ สกลรักษ์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 202/2530 นี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ฯลฯ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 80,83,84 ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 1
ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คง
จำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ฯลฯ นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่ให้ขังจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 281,280)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 329,328)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาลฎีกาไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องทั้งสองครั้ง(อันดับ 305,326)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ